

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-031	요구일자	2023.2.14.	처분종류	통보
처분대상부서	○○사무소	조치부서	○○사무소	회신기일	2023.4.15.
건 명	국내사무소 운영실태 감사 - 개발협력 혁신파트너 성장프로그램 위탁운영기관 선정 절차 부적정 -				

1. 내 용

- 2021. 7. 22. ○○사무소에서는 글로벌가치사슬 진입을 목표로 하는 부산지역 소재 기업들의 개발도상국 진출을 지원하기 위한 개발협력 혁신파트너 성장지원 프로그램(이하 ‘프로그램’) 운영안을 수립하고, A기관¹⁾을 위탁운영 협약기관으로 잠정 계획하여 ㉡㉡팀(現 ㊄㊄팀, 이하 ‘㉡㉡팀’) 협조 결재²⁾를 받아 진행한 바 있음.
- 본 프로그램은 2021. 4. 8. ㉡㉡팀-○○사무소 간 워크숍에서 ㉡㉡팀이 제안한 안건이며, 부산 소재 수출입 중소기업의 수요를 파악하여 코이카 이노포트 기업지원 서비스와 연결하는 역할을 ○○사무소에 제안함.
 - 이에 따라 진행은 ㉡㉡팀이 주무부서이자 운영·협조자로서 프로그램 기획·운영·위탁 및 예산지원, 조달팀, 연수사업실 등 유관부서와 연계 및 기타 운영을 지원하며, ○○사무소에서는 이를 지역 내 협력기관에 위탁하여 총괄하고 관리감독하는 역할을 수행함.
- 이후 ○○사무소는 본부 ㉡㉡팀과 법규팀의 검토를 거쳐 2021. 8. 1.자로 A기관과 약정액 1억원, 5개월 기간의 위탁협정을 체결한 후 그 결과를 2021. 8. 13. ㉡㉡팀에 통고하였으나, 2021. 8. 16. ㉡㉡팀은 프로그램 추진 관련 「한국국제협력단법」 제22조의 2³⁾에 의거하여 국가계약법에 따른 공모 등 적정절차를 통해 운영기관 선정 및 약정체결 추진할 것을 요청함.
- ㉡㉡팀은 A기관과 협정체결을 통한 프로그램 업무위탁에 대해 별도 법령상 가능한 근거가 있지 않는 이상 공모 방식을 통해 선정되어야 한다고 회신함.
- 결국 ○○사무소는 이미 체결까지 한 A기관과의 협정을 전면 백지화 하고,

다시 공모를 통한 위탁기관 선정을 위해 2022. 9월 한달간 공모→서류심사→면접심사를 거쳐 다시 A기관과 2021. 10. 1.부터 2022. 12. 31.까지 기간으로 한 약정을 체결함.

○ (공모 진행 과정 및 내용 중략)

□ 이 과정에서 ○○사무소는 프로그램 운영 계획안 수립시 A기관이 잠정적인 위탁운영기관이라고만 하는 등 해당 기관 선정 근거나 반드시 해당 기관에 위탁해야만 하는 사유 등의 배경이 전혀 없었을 뿐 아니라, 1억원의 사업 예산에 대한 예산안과 세부운영계획 또한 전혀 없이 협정 형식으로 체결부터 하는 등 관련 규정에 맞지 않는 기관 선정 절차와 위탁운영을 진행하였음.

○ ○○사무소에서는 「공공협력에 의한 사업시행세부지침」에 근거하여 협정을 체결하였던 것으로 보이나⁴⁾, 중소벤처기업부 소관 비영리법인인 A기관은 「공공기관 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관에는 해당하지 않고, 본 프로그램은 대외무상협력 사업에도 해당한다고 볼 수 없으므로 협력단이 공공기관과 대외무상협력 사업 공동시행시의 공공협력 협정 요건에 해당하는 것으로 보기 어려움.

○ 또한, 수의계약의 형태로 위탁운영 계약을 체결하고자 하였을 경우 이는 1억원 이상의 수의계약에 해당하여 「계약·분쟁심의위원회 운영지침」에 따라 계약심의위원회 심의 대상이 되는 건임.

□ 이러한 행정 미흡으로 결국 ▲기체결한 협정을 무효화하여 상대기관에 협력단의 신뢰도를 저하시키고, ▲이후 공모 절차를 통해 기체결한 기관과 다시 약정체결을 함으로써 행정낭비를 발생케 하였으며, ▲최종 프로그램 위탁운영 기간이 단축되어 원활한 업무수행을 저해하는 결과를 초래하였음.

○ 기존 체결한 협정에 대해 ○○사무소에서는 A기관 측에 양해를 구하여 취소시키고 공모절차를 진행하였으며, 공모진행 과정에서 A기관과 어떠한 논의가 있었는지는 확인된 바 없음.

2. 조치할 사항

○○사무소는 사업 관련 기관에 위탁운영 시 입찰 또는 공모 등 관련 상위규정

과 내규에 근거한 절차와 방법에 따라 위탁기관을 선정하여 향후 이와 같은 일이 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다. (부서주의)

감사종류	종합감사
------	------

-
- 1) 중략
 - 2) 중략
 - 3) 중략
 - 4) 중략